

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלעזר שטרן

פ/25/6424

הצעת חוק הדיינים (תיקון – תנאי הסמכה להליכים מוסכמים והבטחת ייצוג נשים), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 3 בחוק הדיינים, התשט"ו–1955¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :
- "(ב) בהליכים שמתקיימים בהסכמת הצדדים, יכהנו דיינים ודיינות ; תנאי ההסמכה וסדריה ייקבעו בתקנות שיתקין השר בהסכמת מועצת הרבנות הראשית."
2. תקנות ראשונות . תקנות ראשונות לפי סעיף 3(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יותקנו בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

דבר ה ס ב ר

בתי הדין הרבניים הם חלק מרשויות השלטון במדינת ישראל. עם זאת, בניגוד לערכאות אחרות, בבתי הדין הרבניים מכהנים בתפקידים שיפוטיים גברים בלבד. מציאות זו נובעת מפרשנות שגורסת שישנה מניעה הלכתית לשילוב נשים בהרכב שיפוטי הפוסק על פי דין תורה. מדובר בחריג ואף אנומליה בדין הישראלי. לאור זאת, יש לוודא כי חריג זה חל בצורה המצומצמת ביותר האפשרית. בהתאם לכך, לפי רוב הדעות ההלכתיות המקובלות, אין מניעה שנשים יכהנו כ"שופטות" בהליכים המתנהלים בהסכמה, כגון בוררות. הדין הדתי מכיר במקרים שבהם הצדדים בוחרים לקבל על עצמם אדם שאינו דיין מוסמך, לרבות אישה, לפסוק בעניינם בהסכמה ("קיבלו עליהו"). עם זאת תנאי ההסמכה שנקבעו על ידי הרבנות הראשית, בהתאם לסעיף 3 חוק הדיינים, התשט"ו–1955, אינם מאפשרים כיום מינוי של נשים לתפקידי דיינות. בהתאם לכך, מוצע לקבוע, כי השר יקבע בהסכמת מועצת הרבנות הראשית, תנאי הסמכה להליכים שמתקיימים בהסכמה, תנאים אלה יאפשרו גם לנשים להיבחר כדיינות בהליכים מוסכמים. לפיכך, מוצע לתקן את חוק הדיינים, התשט"ו–1955, ולהוסיף בו הוראות מתאימות לעניין זה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ו (29.12.2025)

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 68.